UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

contrat d'engagement en qualité de doctorant contractuel sans enseignement

Vu le code de la recherche et notamment ses articles L412-2 et D.412-1 à D.412-12 ;

Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 612-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code général de la Fonction publique ;

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état ;

Vu le décret n°2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

Vu par le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Vu l'arrêté du 6 novembre 1989 modifié relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires ;

Vu l'arrêté du 25 mai 2016 modifié fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;

Vu l'arrêté du 29 août 2016 modifié fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel modifié par l'arrêté du 11 octobre 2021 ;

Vu le décret n°2024-845 du 16 juillet 2024 pérennisant les statuts de l'Université Côte d'Azur;

Vu la proposition de la direction de l'école doctorale ;

Vu l'avis de la direction de thèse et de l'unité ou de l'équipe de recherche concernée ;

Entre les soussignés :

Université Côte d'Azur
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, expérimental dont le siège est fixé au Grand château, 28 avenue Valrose, 06103 Nice cedex 2, représenté par son Président en exercice,
N° SIRET: 130 025 661 00013
Ci-après désignée « l'établissement » ou « Université Côte d'Azur »,

ET

Monsieur GABRIELE GENOVESE (GENOVESE)
né(e) le 20/02/2001 à BOLOGNA (Italie), de nationalité Italie,
domicilié·e 9 VIA MARIO FANTIN Italie,
Ci-après désigné·e « doctorant·e contractuel·le» ou « doctorant·e »,

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d'un agent ou d'une agente contractuel,

Il a été convenu ce qui suit :

Le ou la doctorant·e inscrit en doctorat à l'école doctorale STIC est recruté·e en qualité de doctorant·e contractuel·le par l'établissement.
Le doctorant contractuel prépare un doctorat sur le thème :
Failure handling for robust concurrent systems
Sous la direction de : Cinzia DI GIUSTO

Dans l'unité de recherche : I3S

Article 1er : Ce contrat prend effet le 01/11/2025 pour une durée de trois ans.
Sa date d'échéance est fixée au 31/10/2028, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 23 avril 2009 modifié susvisé.
La durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant·e ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 du décret du 23 avril 2009 sauf application des articles 7, 8 et 8-1 du décret du 23 avril 2009 modifié. Les articles 7, 8, 8-1, 9 et 9-1 du décret du 23 avril 2009 modifié susvisé fixent les conditions dans lesquelles le présent contrat peut être prolongé ou prorogé. Le cumul de ces différentes prorogations ne peut conduire à une durée de contrat supérieure à six ans.
A l'issue de la période de trois ans et le cas échéant à l'issue de la ou des périodes de prorogation du contrat, le ou la doctorant·e contractuel·le cessera son activité sans que l'établissement ait à lui signifier un préavis. Il ne pourra prétendre à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Le titulaire du présent contrat n'acquiert pas de droit à occuper ultérieurement un emploi dans l'établissement.
Le doctorant contractuel effectue une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat doctoral peut être rompu par le doctorant contractuel ou le chef d'établissement, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 2 : Service confié au doctorant

Le service confié au ou à la doctorant·e contractuel·le est arrêté annuellement par le Président de l'Université sur proposition du directeur ou de la directrice de l'école doctorale, après avis du directeur ou de la directrice de thèse et du directeur ou de la directrice de l'unité de recherche, et avis du ou de la doctorant·e contractuel·le. Ce service est fixé dans le cadre des missions définies comme suit :
Le ou la doctorant·e contractuel·le accomplira, pendant la durée de son contrat, un service annuel qui sera exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation de son doctorat.

Les activités de recherche seront effectuées au sein d'Université Côte d'Azur selon les modalités suivantes : I3S.

Article 5 : Dans l'hypothèse où le ou la doctorant·e contractuel·le effectue une ou des activités désignées ci-dessus dans un établissement différent de celui qui l'emploie, une convention devra préalablement être conclue entre les deux établissements concernés.

La nature et la durée des activités complémentaires pourront être modifiées chaque année par avenant au contrat sur la base d'une décision prise par le chef d'établissement, après avis du directeur ou de la directrice de l'école doctorale ou du directeur ou de la directrice de thèse ou de l'équipe pédagogique sous réserve de l'accord du ou de la doctorant·e contractuel·le concerné.

L'exercice des activités complémentaires prévues au présent contrat pourra être reporté, de manière exceptionnelle, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du ou de la doctorant·e contractuel·le après avis du directeur ou de la directrice de l'école doctorale, du directeur ou de la directrice de thèse et du directeur ou de la directrice de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée. La décision de report est prise en début d'année universitaire lors de la fixation du service annuel par le Président d'établissement. La rémunération au titre des activités complémentaires est maintenue pendant la période durant laquelle l'activité complémentaire est reportée.
La décision de report est prise en début d'année universitaire lors de la fixation du service annuel. La rémunération au titre des activités complémentaires quant à elle est maintenue et ne saura faire l'objet d'un report sur l'année suivante.

Article 6 : Le bénéficiaire du présent contrat perçoit, pour un travail à temps plein, une rémunération mensuelle calculée sur la base de l'indice brut 610 correspondant à l'indice nouveau majoré 517. Cette rémunération est indexée sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique.

Lorsqu'en application du présent contrat le service du ou de la doctorant·e contractuel·le intègre des activités complémentaires aux activités de recherche un complément de rémunération est versé au ou à la doctorant·e contractuel·le.

Le montant de ce complément annuel est calculé de la manière suivante :
- chaque heure d'enseignement est rémunérée au taux fixé pour les travaux dirigés par l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé ;

- chaque journée de travail consacrée aux activités d'expertise, de diffusion de l'information scientifique et technique et de valorisation des résultats de la recherche est rémunérée au double du taux fixé pour les travaux dirigés par l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé.

Le ou la doctorant·e contractuel·le peut, le cas échéant, prétendre au bénéficie du supplément familial de traitement et à la prise en charge de ses frais d'abonnement de transport et de ses frais de déplacement.

Article 7 : En matière de protection sociale, le ou la doctorant·e contractuel·le bénéficiera du régime prévu par le code de la sécurité sociale, régime général, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 86·83 du 17 janvier 1986 susvisé. Le ou la doctorant·e contractuel·le sera affilié·e à l'IRCANTEC pour ce qui concerne la retraite complémentaire.

Article 8 : Les horaires de travail hebdomadaires et les congés sont ceux appliqués à l'ensemble des personnels en fonction à Université Côte d'Azur.

Le présent contrat est soumis aux dispositions relatives aux congés pour raison de santé, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congé de représentation telles que définies par le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
En cas d'empêchement d'assurer son service, le ou la doctorant·e contractuel·le devra immédiatement en informer son responsable, en précisant le motif et la durée probable de l'absence. Un justificatif sera produit pour toute absence. En cas de maladie, un certificat médical devra être fourni au plus tard dans les 48 heures qui suivent le début de l'absence. Les jours de congés devront être pris pendant la durée du contrat, aucune indemnité ne sera due pour compenser les congés non pris, sauf si l'impossibilité de prendre des congés relève d'une décision de l'administration ou d'un congé pour raison de santé.

Article 9 :

Formation

L'établissement propose au ou à la doctorant·e contractuel·le les formations utiles à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Cette formation lui sera proposée par son école doctorale, le collège des écoles doctorales de l'université, le service de formation ou tout autre structure mandatée par le chef d'établissement. Tous les doctorant·e·s doivent suivre 90 heures de formation, dont au moins 30 heures de formation académique ou disciplinaire et au moins 30 heures de formation professionnalisante.

Doctorant·e·s contractuel·le·s sans charge d'enseignement :
- au moins 30 heures de formation disciplinaire ou académique
- au moins 30 heures de formation professionnalisante
- le reste étant au choix

Article 10 : Le ou la doctorant·e contractuel·le est soumis·e aux obligations incombant à l'ensemble des agents publics, notamment celle d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de réserve. Il ou elle est également tenu·e au secret professionnel à l'égard des tiers en ce qui concerne les activités exercées dans l'établissement.

Propriété intellectuelle
Les missions confiées au doctorant ou à la doctorante au titre du présent contrat de travail comportent une mission inventive permanente. En conséquence et conformément à la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle (articles L. 611-7 et R. 611-11 à R. 611-14 notamment), les inventions faites par le doctorant appartiennent à l'établissement.
Le ou la doctorant·e reconnaît que l'établissement est propriétaire de tout autre résultat valorisable, protégeable ou non par un titre de propriété intellectuelle.
Ainsi, les logiciels créés par le doctorant dans le cadre du présent contrat appartiennent à l'établissement en application de l'article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle.
En outre, Le ou la doctorant·e s'engage à céder à l'établissement, par le biais de cessions de droits particuliers, la propriété pleine et entière des résultats protégés par le droit d'auteur qu'il pourrait obtenir ou pourrait contribuer à obtenir, si l'établissement n'en est pas légalement titulaire.
L'établissement dispose seul du droit de déposer les titres de propriété industrielle correspondants aux résultats précités ou plus généralement, du choix de protection desdits résultats et de leur exploitation.
L'établissement s'engage à ce que le nom du doctorant, s'il est considéré comme inventeur, soit mentionné dans les demandes de brevets, à moins que le doctorant ne s'y oppose.
Le ou la doctorant·e s'engage à donner toutes signatures et à prêter son entier concours à l'établissement pour les procédures de protection de ces résultats (notamment pour le dépôt éventuel d'une demande de brevet, son maintien en vigueur et sa défense) ainsi que pour leur exploitation et ce tant en France qu'à l'étranger.
L'ensemble de ces dispositions demeure valable à l'expiration du contrat.

Article 11 : Confidentialité
En raison des missions et tâches qui lui seront confiées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Le ou la doctorant·e sera régulièrement amené à prendre connaissance d'Informations Confidentielles.
Par « Informations Confidentielles » on entend l'ensemble des informations ou des données, relatives à tout projet de recherche et/ou de développement antérieur, actuel ou futur mené par Université Côte d'Azur et/ou ses partenaires contractuels, de quelque nature que ce soit, contenues sur quelque support que ce soit, portées à la connaissance du doctorant contractuel de quelque manière que ce soit à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, y compris, sans que cette liste soit limitative, les informations écrites ou orales, documents écrits, imprimés ou électroniques, plans, spécifications, formules, logiciels, savoir-faire, systèmes, prototypes, schémas, résultats scientifiques, techniques de recherche, échantillons, modèles, données.
Ainsi, Le ou la doctorant·e s'engage à ne pas publier ni divulguer, de quelque façon que ce soit les informations confidentielles dont il a eu ou pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et les dix (10) ans qui suivent la résiliation anticipée ou l'arrivée à échéance de ce dernier.
Le ou la doctorant·e ne sera plus tenu par cet engagement dès lors qu'il pourra prouver que les Informations Confidentielles :
- étaient disponibles publiquement préalablement à leur communication ou postérieurement à celle-ci, mais en l'absence de toute faute qui lui soit imputable, ou
- étaient déjà en sa possession avant la conclusion du contrat de travail, ou
- ont reçu l'autorisation écrite d'être divulguées par Université Côte d'Azur

Publications - communications
Le ou la doctorant·e doit solliciter son directeur de thèse de manière expresse pour l'autorisation de publier ou de communiquer. Il devra également demander l'accord des services de valorisation de la recherche de Université Côte d'Azur, si la publication ou la communication porte en tout ou partie sur les résultats obtenus. Toute publication ou communication du doctorant (articles, communications, conférences, pages web, etc.) liée aux travaux de recherche effectués dans le cadre de ce contrat, doit explicitement se conformer à la Charte de signature commune de l'Université Côte d'Azur.
Tous les supports de communication orale, les communications par voie d'affiche ou les sites internet relatifs au travail de recherche du doctorant doivent systématiquement faire figurer de manière visible le logo d'UniCA.
Ces dispositions demeurent en vigueur pendant la durée du contrat et les deux (2) ans qui suivent son échéance ou sa résiliation anticipée.

Article 12 : Le ou la doctorant·e ou l'établissement peuvent mettre fin de manière anticipée au présent contrat selon les modalités et conditions prévues au chapitre II du titre XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée à l'initiative du doctorant, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l'hypothèse où ce non-renouvellement est à l'initiative de l'établissement, la rupture du contrat s'effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 13 : La discipline et le licenciement découlent de l'application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 14 : Tout agent ou agente qui se déplace dans le cadre de déplacement professionnel doit bénéficier d'un ordre de mission dûment complété.
Un agent ou une agente peut se déplacer avec un véhicule professionnel ou personnel pour ses déplacements professionnels, selon la réglementation en vigueur.
En cas d'accident de trajet, l'agent(e) doit en informer Université Côte d'Azur dans un délai de 48 heures.

Article 15 : Le présent contrat est soumis aux dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 qui s'applique aux agents contractuels de droit public des établissements publics de l'Etat.
Le tribunal administratif est seul compétent en cas de litige avec l'employeur.

Article 16 : Le présent contrat de travail est régi par la loi française.
Le ou la doctorant·e déclare avoir pris connaissance du décret du 17 janvier 1986 modifié et du décret du 23 avril 2009 modifié et plus généralement, de l'ensemble des textes légaux visés en préambule.

Monsieur le Directeur Général des services d'Université Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent contrat.

Fait à Nice, le 21 octobre 2025

L'intéressé(e),

GABRIELE GENOVESE

Gabriele Genovese

Le Président d'Université Côte d'Azur,

Président d'Université Côte d'Azur
et par délégation
La Responsable du Pôle Administration du Personnel

Elisabeth FREDJ

Si vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez former :

- Soit un recours gracieux qu'il vous appartient de m'adresser ;
- Soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente

Le recours gracieux peut être fait sans conditions de délais.

En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de présente décision. Ce recours contentieux peut être déposé à partir d'une application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocèdures : http://www.telerecours.fr. Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux, former un recours contentieux, ce recours gracieux devra avoir été introduit dans le délai de 2 mois du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur le dit recours gracieux. Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois). Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite – et donc dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent avis – vous disposerez à nouveau d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.